

AÇÃO PENAL 597 RORAIMA

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REVISOR : MIN. LUIZ FUX
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : PAULO CESAR JUSTO QUARTIERO
ADV.(A/S) : TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)

DECISÃO:

Vistos.

O Ministério Público Federal, em 9/10/09, ofereceu denúncia contra **Paulo César Justo Quartiero**, ex-Prefeito de Pacaraima/RR, junto a 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Roraima, nos seguintes termos (fls. 2A a 2E):

“(…)

O presente Inquérito Policial Federal foi instaurado mediante portaria da autoridade policial de fl. 02, visando apurar o cometimento, em tese, dos delitos previstos nos arts. 330 e 331 do Código Penal Brasileiro, praticados pelo Sr. PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO, restando o mesmo indiciado conforme Relatório de fls. 32/33.

Extrai-se dos autos que, no dia 31 de março de 2008, PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO desobedeceu a ordem de funcionário público, desacatando-o no exercício de suas funções.

A conduta delituosa ocorreu na BR-355, quando policiais federais dirigiam-se à TI Raposa Serra do Sol com o fito de apurar notícia protocolizada pelas comunidades indígenas sobre a destruição de pontes e invasão de propriedade particular na região em comento.

Ao verificarem uma ponte de acesso principal bloqueada por grampos metálicos, pneus, tratores, veículos e moradores do local, policiais federais pararam no local e depararam-se com a presença do indiciado que, diante da ordem de desobstrução do caminho com a retirada de manifestantes, **desobedeceu a ordem**, negando-se a deixar a área, devendo ser destacado que

os tratores do denunciado obstruíram o acesso à vila Surumu, novamente desobedecendo à ordem emanada pela autoridade. Além disso, na presença de várias pessoas, inclusive cinegrafista e agentes de Polícia Federal, PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO, 'demonstrando um riso de escárnio', 'em atitude de menoscabo à autoridade ali presente bem como aos demais policiais', 'demonstrando qualquer menosprezo às determinações', afirmou que o delegado de Polícia Federal Fernando Carlos Romero Teixeira estava com '**MAU HÁLITO**'.

Diante da situação, os PRFs conduziram o denunciado até à SR/DPF/RR, onde foi autuado por desobediência e desacato, sendo posto em liberdade após o pagamento de fiança.

Em seu depoimento às fls. 06, negou a prática dos delitos a **ele** imputados.

A título de instrução, foram ouvidas as testemunhas Ricardo Kawassaki e Gilberto Batistuzo Gurgel Martins (fls.05/06), as quais confirmaram a desobediência e o descato do Sr. PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO, o qual reagiu à presença dos policiais com absoluto desprezo e reagindo à determinação do DPF.

Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 07.

Inquérito relatado às fls. 32/33.

Foi oferecida Proposta de Transação Penal (fls. 84/91), todavia a mesma não foi aceita pelo denunciado (fl.99).

É o sucinto relato da matéria fática considerada pertinente à apreciação criminal do caso em comento. Passo a expor as razões jurídicas justificadoras da presente denúncia.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Da análise pormenorizada do inquérito policial que acompanha a presente denúncia, verifica-se devidamente delineada a **autoria** e a **materialidade** dos ilícitos perpetrados. Comprova-se autoria e materialidade delitivas a partir do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/06), mormente pelos depoimentos colhidos no curso do caderno investigatório, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07), de modo que não resta dúvida de que PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO, de

forma livre e consciente, desobedeceu a ordem de funcionário público, desacatando-o no exercício de suas funções.

DA IMPUTACÃO PENAL

Pelo simples fato de não obedecer a ordem policial, qual seja, negando-se a deixar a área, outrossim, devendo ser destacado que os tratores do denunciado obstruíram o acesso à vila Surumu, descumprindo a ordem de desobstrução do caminho com a retirada de manifestantes, PAULO CÉSAR cometeu crime capitulado no art. 330 do Código Penal Brasileiro. Por sua vez, ao ofender o delegado no exercício de suas funções ‘demonstrando um riso de escárnio’, ‘em atitude de menoscabo à autoridade ali presente bem como aos demais policiais’, ‘demonstrando qualquer menosprezo às determinações’, afirmando que o delegado de Polícia Federal Fernando Carlos Romero Teixeira estava com **MAU HÁLITO**, desacatando e desrespeitando o agente do estado, funcionário público que estava no exercício de suas funções, o denunciado praticou, ainda, o delito tipificado no art. 331 do Código Penal Brasileiro.”

A denúncia foi recebida aos 14/10/09 (fl. 103).

Diante da diplomação do réu para exercício do mandato de deputado federal pelo Estado de Roraima, em 4/3/11 foram os autos encaminhados a esta Suprema Corte, nos termos do preceituado no § 1º do art. 53 da Constituição Federal (fl. 205).

Foram inquiridas a vítima (fls. 295/297) e as testemunhas Gilberto Martins (fls. 298/299), Ricardo Kawasaki (fls. 300/301), arroladas pelo Ministério Público, bem como ouvidas as seguintes testemunhas de defesa: Karla Pamplona (fls. 358/359), Márcio Junqueira Pereira (fls. 361/363) Ailton Cabral (fls. 365/366), Emival Nascimento (fls. 367/368), Cirena de Souza (fls. 433/434), Gecival Queiroz (fls. 436/437), Cícero Francisco de Araújo Sales (fls. 478/479) e Gélío Fregapani (fl. 488).

O réu foi regularmente interrogado (fls. 505/507).

Em 28/2/12, determinou-se a intimação da acusação e da defesa para requererem as diligências que entendessem necessárias (fl. 509).

A Dra. **Cláudia Sampaio Marques**, Subprocuradora-Geral da República, e o Dr. **Roberto Monteiro Gurgel Santos**, Procurador-Geral da República, requereu a apresentação de filmagem efetuada por testemunha à época dos fatos, com a devida degravação (fls. 515/516), enquanto a defesa solicitou a expedição de ofícios (fls. 518/519).

Foram deferidas as diligências requerida pela acusação e indeferidas as da defesa (fls. 521/523), e, em 30/7/12, veio aos autos o correspondente laudo pericial (fls. 557/564).

O Dr. **Roberto Monteiro Gurgel Santos**, Procurador-Geral da República, apresentou alegações finais (fls. 570/575), requerendo a condenação do denunciado mediante os seguintes fundamentos:

“(…)

4. O crime de desobediência, objeto da acusação, está prescrito. O delito é punido, em tese, com pena de detenção de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, prescrevendo em 2 (dois) anos. Recebida a denúncia em 14/10/09 (fls. 103), desde então transcorreu o lapso necessário à prescrição da pretensão punitiva do Estado.

5. Consta da denúncia que na presença de várias pessoas, o réu *‘demonstrando riso de escárnio’, ‘em atitude de menoscabo à autoridade ali presente bem como aos demais policiais’, ‘demonstrando qualquer menosprezo às determinações’*, afirmou que o Delegado de Polícia Federal Fernando Carlos Romero Teixeira estava com mau hálito (fls. 2b).

6. Fernando Romero esclareceu que trabalhou na ‘Operação Upatakon 3’, que visou a desocupação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol por rizicultores, sendo que os fatos que resultaram na prática do delito de desacato tiveram a seguinte dinâmica (fls. 295/297):

‘(…) que o réu passou a discutir com o depoente dizendo quem era ele para fazer aquela desobstrução [do acesso à ponte de Surumu] e exigindo sua identificação; o depoente estava devidamente fardado e após dizer-lhe que era

Delegado da Polícia Federal, determinou que o réu igualmente se identificasse, pois se tratava de uma via pública federal que estava sendo irregularmente obstruída;

(...) que o acusado insistia em não cumprir a ordem de desobstrução e passou a elevar o tom de voz fazendo com que o depoente assim agisse; em dado momento o réu determinou que o depoente 'baixasse a voz' e em seguida lhe disse que estava 'com mau hálito'; virou-se em direção ao Deputado e ao cinegrafista e passou a rir; que por esse motivo o depoente lhe deu voz de prisão por desacato, tendo o mesmo sido detido e apresentado à autoridade policial federal na Superintendência em Boa Vista/RR;

(...) que o réu ao desacatar o depoente tinha plena ciência de sua condição de Delegado da Polícia Federal, não só porque o depoente assim o informou, como pelos uniformes e viaturas devidamente caracterizados;

(...) que o réu textualmente disse ao depoente 'você não precisa gritar pois eu não sou surdo, mesmo porque você está com mau hálito'; em seguida virou-se para o Deputado Junqueira e deu um riso demonstrando nítido escárnio; que nesse momento o depoente disse que o réu persistindo naquele tipo de conduta incorreria em desacato, momento em que o réu se voltou para o depoente e voltou a dar um sorriso em evidente menosprezo as suas palavras, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão (...)' (grifo do MPF)

7. No mesmo sentido foram as declarações de Gilberto Batistuzo Gurgel Martins (fls. 298/299) e Ricardo Kawassaki (fls. 300/301), respectivamente:

'(...) o acusado passou a se exaltar dizendo que não iria consentir com a desobstrução da ponte e no momento que o Delegado se aproximou de sua pessoa, disse para o mesmo se afastar e que o Delegado estava com hálito; virou-se então para o deputado que o acompanhava e em tom de deboche deu uma longa risada; (...) que o réu estava

bastante exaltado, falando com o Delegado em elevado tom de voz o que motivou a autoridade policial a também elevar o tom de sua. voz; que a afirmação por parte do réu dizendo que o Delegado teve 'mal hálito' foi interpretada pelo depoente e pelos demais policiais com evidente desprestígio à autoridade e à própria instituição da Polícia Federal ali representada (...)' (grifo do MPF)

'(...) que o réu passou a conversar com o delegado em tom de voz mais elevado dizendo que não iria desobstruir a ponte nem os maquinários; em dado momento disse 'não se aproxime mais pois você está com mal hálito', voltando-se em direção ao Deputado Márcio Junqueira e em seguida dar um riso em evidente deboche da autoridade policial (...)' (grifo do MPF)

8. A narrativa dos fatos feita pelo acusado em seu interrogatório, ocasião em que reconheceu a existência de diálogo com o Delegado de Polícia, foi a seguinte (fls. 505/507):

'(...) Tal pessoa posicionou-se bastante próximo ao réu, colocou o dedo em sua cara e começou a berrar bastante próximo de si, inclusive atingindo-o com sua saliva, ocasião em que o réu lhe disse que estava com mau hálito, com o intuito de afastá-lo um pouco para conversarem de uma forma mais civilizada (...)'

9. As testemunhas arroladas pelo acusado nada disseram que pudesse contribuir para a sua defesa. As testemunhas Karla Kelli Siqueira Pamplona (fls. 358/360), Ailton de Melo Cabral (fls. 365/366), Emival Gonçalves do Nascimento' (lis. 367/368) e Gecival José Queiroz (fls. 436/437) afirmaram que apesar de efetivamente ter havido diálogo entre o acusado e a vítima, não o ouviram (fls. 358/360), nada acrescentando ao esclarecimento dos fatos.

10. O mesmo ocorreu em relação a Gélío Augusto Barbosa Fregapani (fls. 488/489) que não foi testemunha presencial dos

atos. Cícero Francisco de Araújo Sales (fls. 478/479) e Márcio Junqueira (fls. 361/363) disseram não ter ouvido o acusado dizer à vítima que ela tinha mau hálito. Por fim, Cirena Gomes de Sousa (fls. 433/435) disse que não chegou a ver nem ouvir diálogo entre os policiais e o réu.

11. As testemunhas de acusação esclareceram - no mesmo sentido do que foi afirmado pela vítima - a conduta adotada pelo acusado, que foi por ele mesmo reconhecida no interrogatório.

12. O laudo pericial realizado na filmagem dos fatos comprova a presença de Paulo César Justo Quartiero no local, bem como que os policiais a ele se dirigiram de forma pacífica, extraindo-se -apesar da ausência de captação de áudio - a existência de diálogo entre o acusado e os policiais, após o qual - e certamente em decorrência da prática do crime de desacato - foi efetivada a prisão do acusado (fls. 557/564).

13. Assim, do contexto trazido aos autos extrai-se que o Delegado de Polícia Federal Fernando Carlos Romero Teixeira, que estava no exercício das suas funções, foi desrespeitado e menosprezado pelo acusado. O Delegado de Polícia Federal havia se dirigido ao acusado para determinar o desbloqueio da ponte ocupada de forma irregular e, enquanto dava a ordem de desocupação, foi surpreendido pelo acusado com a afirmação de que estava com mau hálito e deveria se afastar, passando a rir em seguida.

14. No contexto em que feita a afirmação, em meio a ordem policial de desbloqueio de uma ponte, não há dúvidas de que acusado teve por objetivo desmoralizar o policial diante das pessoas presentes.

15. Acerca de referido tipo penal, observa Rogério Greco:

‘O funcionário público, muitas vezes, em nome da Administração Pública, pode vir a praticar condutas que, embora realizadas no interesse de todos, podem desagradar a alguns. Outras vezes, pelo simples fato de representar a Administração Pública, é alvo de pessoas que atuam com

atitudes de menosprezo, desrespeito para com as funções por ele exercidas. Por essas e outras razões, foi criado o delito de desacato, tipificado no art. 331 do Código penal, que tem por finalidade tutelar o normal funcionamento do Estado, protegendo, especialmente, o prestígio que deve revestir o exercício da função pública.'

16. Por ser adequada à presente situação, cabe invocar a decisão dessa Suprema Corte no sentido de que *'o riso pode encerrar escárnio, zombaria, mofa, capazes de desprestigiar, menosprezar ou humilhar a autoridade'*.

17. Dessa forma, ciente da função pública que era exercida pelo Delegado de Polícia Federal - que se encontrava devidamente fardado, além de ter se identificado como policial federal a pedido de Paulo César Justo Quartiero (fls. 296) - o acusado o desacatou, voltando-se em seguida para o lado e rindo em direção às demais pessoas que ali se encontravam, agindo consciente e deliberadamente com o intuito de menosprezar e humilhar a autoridade policial.

18. Ante o exposto, o Procurador-Geral da República requer seja julgada procedente em parte a pretensão punitiva deduzida na denúncia para declarar extinta a punibilidade do réu quanto à prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, e condená-lo nas penas do delito previsto no art. 331 do Código Penal.

O réu apresentou alegações finais em 28/11/12, pugnando pela improcedência da ação penal nos termos dos incisos III e VI do art. 386 do Código de Processo Penal (fls. 589/608), nos termos seguintes:

"(...)

Data máxima venia, não há como prosperar a pretensão acusatória no presente feito, conforme se passa a demonstrar a seguir.

II - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

1. Inexistência de conduta criminosa: ausência de materialidade e não configuração do dolo de desacatar

O fato *narrado* no bojo da presente ação penal ocorreu em meio à discussão pública sobre a demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, criada pela Portaria nº 534/2005 do Ministério da Justiça, homologada pelo Presidente da República em 15 de abril de 2005

A citada portaria foi questionada por uma ação popular e por mandado de segurança, reunidos para julgamento conjunto pela Suprema Corte. Em junho de 2007, foi expedida ordem para a desocupação da área da reserva. A Polícia Federal iniciou, então, a Operação Upakaton III.

Os moradores não índios da região, dentre os quais o ora defendente, passaram a resistir *pacificamente* e protestar para que a desocupação só se realizasse após o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal de todas as ações que questionavam a demarcação.

Todavia, a resistência pacífica e o direito de manifestação não foram respeitados pela Polícia Federal, que passou a utilizar-se do abuso de autoridade e da truculência para desocupar a região.

Em razão do insucesso de sua operação, a Polícia Federal passou a perseguir o defendente de forma escancarada. A referida operação buscou nitidamente enfraquecer as lideranças do movimento, utilizando-se de tática deplorável, comparável à dos regimes totalitários.

De fato, a pretensão dos moradores era de tal forma legítima, que o Supremo Tribunal Federal, em abril de 2008, após repetidas manifestações, determinou a suspensão da operação de desocupação.

Em março de 2009, após ampla e polêmica discussão pública, a Corte determinou que se mantivesse a demarcação contínua, desde que observadas 18 (dezoito) condições, em lapidar voto do Ministro Menezes Direito. Com isso, o

defendente e a maioria dos moradores desocuparam a região de forma pacífica.

Embora tenha se sagrado derrotado no julgamento de mérito, fato é que o defendente participava de um movimento, que dada a sua legitimidade, motivou a suspensão liminar pela Suprema Corte da ordem de desocupação.

A manifestação acima referenciada ocorreu no dia 31 de março, às vésperas da determinação da suspensão da desocupação, que veio a ocorrer por decisão do Ministro Carlos Britto em 9 de abril de 2012, decisão esta que foi confirmada pelo Pleno por unanimidade em 10 de abril

Dito isso, passa-se a analisar o contexto da manifestação tida como desacatadora. A vítima encabeçava uma operação de remoção de moradores do interior da reserva. Os moradores resistiam pacificamente à operação e realizava manifestações a fim de que a remoção só se realizasse após o julgamento das ações que questionavam a demarcação pelo Supremo Tribunal Federal. Como já se afirmou, essas manifestações foram consideradas pela Corte, de forma que o Ministro Carlos Britto determinou a suspensão da operação policial até o julgamento de mérito das ações na Suprema Corte.

Uma dessas manifestações de resistência foi a ocupação da ponte de Surumú. A citada ponte foi ocupada pelos moradores, homens, mulheres e crianças, que resistiam pacificamente, lutando pelo direito de permanecerem em suas propriedades legítimas. Entretanto, policiais federais fortemente armados, liderados pela suposta vítima, passaram a desocupar a área.

A Polícia Federal não agiu de forma pacífica e ordeira, mas de forma truculenta. Consoante registrou a testemunha GÉLIO AUGUSTO BARBOSA FREGAPANI, agente da ABIN à época que acompanhou as tensões na região, 'a situação não era exatamente pacífica por parte da polícia federal.'

A pretensa vítima compareceu ao local no intuito antidemocrático de remover os manifestantes contra as suas vontades. Consoante pode se ver pelos depoimentos abaixo transcritos, havia uma forte tensão entre os moradores e a

Polícia Federal, e os agentes agiram com truculência e com abuso:

(...)

Extraí-se dos depoimentos acima registrados que a suposta vítima aproximou demasiadamente o seu rosto ao do defendente, colocou o dedo em riste e passou a falar alto. Tal postura, por óbvia, é autoritária, abusiva e tem por objetivo subjugar o cidadão por meio da intimidação.

Além de tudo, tal postura é ilegal, uma vez que se exige de todos os servidores públicos, inclusive policiais, que tratem todos com urbanidade.

É nesse contexto que o defendente, conforme reconhecido em seu interrogatório, afirmou à suposta vítima que esta estaria com mau hálito. O seu intuito foi de que ela se afastasse e passasse a discutir civilizadamente.

Consoante é cediço, desacatar significa desprezar, humilhar. Compõe o tipo penal de desacato qualquer tipo de conduta injuriosa, ofensiva à honra do funcionário público.

Assim, afirmar ao outro que está com mau hálito jamais poderia ser considerado ofensivo à honra subjetiva e, muito menos, da honra objetiva. Possuir mau hálito não é uma característica apta a desabonar a honra um funcionário público ou de qualquer outra pessoa. Trata-se de uma característica fisiológica que pode decorrer de alguma enfermidade ou de alguma circunstância temporária, sem que isso gere, nada mais, do que um leve constrangimento social.

Quando muito, essa afirmação poderia representar uma descortesia ou uma deselegância pelo leve constrangimento que ela pode representar. Na situação de tensão extrema verificada naquele contexto, todavia, esse comentário foi irrelevante.

Claramente, ele foi utilizado como pretexto pela autoridade policial para subjugar o que considerava ser uma das lideranças do movimento.

Com efeito, em uma democracia, não se exige que o cidadão tenha uma postura serviçal com os funcionários públicos. É possível que, em desentendimentos, haja descortesia

e hostilidades, sem **que** isso represente qualquer tipo de ofensa à honra. Consoante ensina Manzini, *‘Os funcionários públicos e os empregados de serviço público devem ser respeitados, mas a lei não exige que sejam também venerados como pessoas sagradas e intocáveis, não se podendo interpretar como delitiva a mera reprovação, expressa de modo não injurioso, de seus atos’*.

Ademais, a instrução evidenciou a inocorrência de dolo específico por parte do ora defendente. Veja-se que nenhuma das **sete** testemunhas de defesa presenciou qualquer ato de deboche, de risada ou de desprestígio à suposta vítima.

Somente as **duas** testemunhas de acusação alegaram terem visto a tal risada. Ocorre que as declarações de Gilberto Batistuzo Gurgel Martins e de Ricardo Kawassaki devem ser sopesadas, por serem policiais federais que atuaram sob o comando da pretensa vítima. Os depoimentos prestados por eles devem ser vistos com reservas.

De todo modo, ainda que houvesse havido a tal risada, esta não seria suficiente para desacatar um servidor público, sobretudo em um contexto belicoso em que se dava a operação.

Fica evidente, assim, que não houve qualquer intenção de menosprezo. A intenção do defendente foi a de conter a agressividade da suposta vítima, fazê-la perceber que estava com rosto demasiadamente próximo ao do defendente e que o seu tom intimidatório era inócuo.

Assim, além de não ter havido ato injurioso, verifica-se que também inexistiu dolo de ofender. Ocorre que *‘O crime requer o dolo específico, consistente na vontade consciente e livre de realizar o desacato com a finalidade de ofender o prestígio do funcionário ofendido ou desrespeitá-lo’*.

Consoante pode se perceber pelos excertos transcritos, a jurisprudência não tem fechado os olhos para o contexto em que são proferidas as supostas palavras desacatadoras:

‘Não caracteriza se houve discussão motivada pela exaltação mútua cie ânimos’ (STJ, mv - RT 697/372)

‘Não configura o proferido em momento de exaltação e

nervosismo' (TJSP, RT 526;357; TACrSP, RT 752/622, 642/306; TRF da 1ª R., mv - p. 28542; TJDF, Ap. 11.841, DJU 17.6.92, PP. 17962-3)

'Agressão verbal e inexpressiva agressão física, perpetrada no calor e euforia de luta política, não caracterizam (TRF da 1ª R. Ap. 93.01.37158-8/AC, j. 3.8.94, DJU 18.8.98).'

Em conclusão, a prova testemunhai não deixou dúvidas de que (1) não houve ato injurioso, (2) *não* dolo intenção de menosprezo à função pública; (3) as palavras foram proferidas após abuso por parte da vítima, (4) as palavras foram proferidas no calor de discussão exaltada, no meio de manifestado legítimo.

Logo, não há conduta criminosa na hipótese!

2. Inexistência de conduta criminosa/exclusão de pena: hipótese de injusta provocação da vítima e retorsão imediata

Eminentes julgadores, conforme já debatido em tópico anterior, a acusação esgota-se - no que se refere ao crime remanescente, desacato - na seguinte narrativa:

(...) Por sua vez, ao ofender o delegado no exercício de suas funções, 'demonstrando um riso de escárnio', 'em atitude de menoscabo à autoridade ali presente bem como aos demais policiais', 'demonstrando qualquer menosprezo às determinações', afirmando que o delegado de Polícia Federal Fernando Carlos Romero Teixeira estava com MAU HÁLITO, desacatando e desrespeitando o agente do estado, funcionário público que estava no exercício de suas funções (...).

Um primeiro e natural questionamento que surge diz respeito à própria existência do crime, tese já sustentada acima. Resta, todavia, discutir as circunstâncias do entrevero havido entre o defendente e o delegado de Polícia Federal, ora

denominado vítima.

Conforme bem explicitado pelas testemunhas inquiridas no curso do feito, a conduta tida por criminosa divide-se em dois momentos absolutamente distintos.

Conforme narrou o Ministério Público, num primeiro momento, o defendente (i) não obedeceu a uma ordem policial, negando-se a deixar a área, descumprindo assim ordem de desobstrução emanada da autoridade policial. Num segundo momento, (ii) o deputado teria então cometido o tal desacato, ao supostamente menosprezar o delegado e desrespeitá-lo, criticando sua halitose.

É evidente, conforme se observa da própria narrativa acusatória e conforme se depreende dos depoimentos prestados, que o segundo fato diz respeito ao desencadeamento natural do primeiro, em estrito nexo de causalidade. Após a ordem de desobstrução, que não teria sido atendida, o delegado exasperou-se e passou a gritar descontroladamente junto ao rosto do defendente, lançando saliva em sua face.

Tal reação desproporcional e desrespeitosa do delegado de polícia, essa sim humilhante e injuriosa, poderia ter desencadeado uma reação violenta por parte do defendente, não raro natural a muitas pessoas que se vêem em situação de humilhação pública. Naquele momento, os fatos poderiam ter tomado proporções muito mais gravosas.

Mas não! O defendente se conteve no ímpeto de retorquir de igual maneira ao ofensor e limitou-se a, com certa insujeição, é verdade, afirmar que o delegado teria 'MAU HÁLITO' e depois dado às costas, no que foi imediatamente contido e preso pela mesma autoridade.

Note-se, pois, que não há na hipótese concreta, por parte do defendente, uma pura e simples atitude de menoscabo, de desprezo à autoridade, uma postura injuriosa coroada por uma acusação desairosa de halitose, como quer fazer crer a acusação.

Há uma seqüência de fatos, um desencadeamento de acontecimentos interligados por um nexo de causalidade que se inicia com a determinação de desocupação da área, passando

pela negativa de cumprimento da ordem por parte do defendente, que gerou a postura ofensiva e desproporcional do delegado, que por sua vez desencadeou a insujeição injuriosa do defendente, terminando com a prisão em flagrante.

Observa-se, portanto, que a conduta que consubstanciou o tal crime de desacato, muito embora esteja na mesma seqüência de nexos causal que o tal crime de desobediência, apenas foi iniciada a partir da atitude desrespeitosa de Fernando Carlos Romero Teixeira, delegado de polícia federal.

Ainda que se entenda que tenha havido 'desprezo' ou 'menoscabo' por parte do defendente, tal conduta não se voltava ali contra os policiais presentes, contra a corporação, contra a administração pública, mas pura e simplesmente contra a pessoa de Fernando Carlos Romero Teixeira, que naquele momento gritava desproporcionalmente a poucos centímetros de seu rosto.

Conforme já debatido anteriormente, evidente a inexistência de crime na espécie, mas mesmo que se identificasse ali alguma conduta ofensiva à honra da dita vítima, tal conduta foi certamente voltada contra Fernando Carlos Romero Teixeira única e exclusivamente em razão de sua própria postura injuriosa.

Estivesse presente ali não um delegado de polícia federal, mas, em tese, o proprietário das terras próximas, tentando chegar a sua propriedade e, tomado de ira, exasperado a gritar junto à face do defendente, o deputado PAULO CÉSAR JUSTO QUARTIERO certamente agiria da mesma forma, desde que a circunstância pessoal de 'MAU HÁLITO', fosse também comum ao fazendeiro, como era ao delegado.

Essas as circunstâncias, fundamental observar as sutilezas havidas entre uma descrição de injúria e outra de desacato. Na hipótese presente, caso a vítima fosse o fazendeiro, poderia ser configurada uma eventual atitude injuriosa por parte do defendente. E sendo a vítima delegado de polícia federal, tal suposta atitude injuriosa poderia fatalmente repetir-se de forma idêntica, independentemente da função pública ali exercitada.

É tênue a fronteira conceituai entre os delitos de injúria e de desacato, mas o objeto é francamente comum: a honra! Desacatar, assim como injuriar, implica desprezar, faltar com respeito, humilhar.

No desacato, segundo compreende NUCCI, deve integrar o dolo de desacatar o ato de humilhar, menosprezar, ofender a honra, com o "fim de desacreditar a função pública". A injúria, por sua vez, restringe-se à ofensa à dignidade e ao decoro.

Em síntese, o desacato pressupõe uma conduta injuriosa, mas com uma finalidade específica, não sendo incomuns os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que enunciam que o delito de injúria há de ser absorvido pelo desacato, quando houver sujeito passivo funcionário público.

Assim, é evidente que o ato injurioso há de ser compreendido como integrante do desacato e, nesse particular, a compreensão do ato injurioso haverá de passar pela consubstanciação da injúria. Fundamental, portanto, aplicar igualmente ao desacato os institutos legais previstos no art. 140, parágrafo 1º, incisos I e II, do Código Penal. Observe-se:

Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

A doutrina tem reconhecido largamente tais hipóteses de exclusão de pena no crime de desacato, aplicando analogicamente os dispositivos acima transcritos. Observe-se, a propósito, o que ensina NUCCI:

Funcionário que provoca ofensa: não configura desacato se o particular devolve provocação do funcionário público,

tendo em vista que não busca desprestigiar a função pública, mas dar resposta ao que julgou indevido.

No mesmo sentido, DELMANTO:

‘Não se configura o delito se o funcionário deu causa ao desabafo ou retorsão (TFR, AP. 4635, DJU 28.5.81, p. 4996; TRF 1ª Região, AP 22095, DJU 18.12.89 (...). Também não caracteriza o crime, se a ação do agente decorre de ato ilegal ou abusivo do funcionário (...). O comportamento da vítima, ensejando lamentável e desnecessário desentendimento, não implica na ocorrência de desacato, dada, in casu, a ausência de menoscabo à função pública. A irritação ou a falta de educação, por si, não pode ser, automaticamente, alçada à categoria de matéria penal’ (STJ, INQ 292/AC, DJU 4.2.2002, p.248, in Boi. IBCCr114/609)

Em conclusão, percebe-se que caso o delegado de polícia não tivesse se exasperado e gritado junto à frente do defendente, certamente não teria havido qualquer conduta que pudesse ser entendida como desacato. A atitude do delegado gerou a atitude da defendente, em evidente nexo de causalidade, uma autêntica retorsão imediata e proporcional à injusta provocação.

III – PEDIDO

Por tudo quanto foi exposto, estando evidente que o fato atribuído ao defendente não constitui infração penal, pede-se a sua absolvição do, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, estando caracterizada a retorsão imediata e proporcional à conduta da vítima, pede-se a absolvição do defendente com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.”

Relatados, decido.

Recebidos os autos em meu Gabinete aos 29/11/12, já se encontrava extinta a punibilidade do réu pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, assim como por qualquer outra pena que não a máxima prevista pelo delito previsto no art. 331 do mesmo **codex**, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por se tratar de questão prejudicial ao mérito, passível de análise monocrática pelo próprio relator, passo a apreciar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pelos crimes de desobediência e desacato imputados ao réu.

O delito previsto no art. 330 do Código Penal tem pena máxima estabelecida em 6 (seis) meses, de sorte que o lapso prescricional é de 2 (dois) anos (CP, art. 109, VI, com a redação anterior à Lei nº 12.234/10, diante do crime ocorrido no ano de 2008).

O delito previsto no art. 331 do Código Penal tem pena máxima estabelecida em 2 (dois) anos, de sorte que o lapso prescricional é de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), razão pela qual verifico que, situando-se o último marco interruptivo da prescrição – recebimento da denúncia, em 14/10/09, a consumação da pretensão intercorrente da pretensão punitiva estatal é inequívoca.

Nessa conformidade, com fundamento no art. 21, XV, do RISTF e no art. 3º, inciso I, da Lei nº 8.038/90, nos termos do que dispõe o inciso IV do art. 107, c/c o incisos V e VI do art. 109 e o art. 111, todos do Código Penal, **DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE** do agente pelos delitos de que tratam os presentes autos. Anote-se. Comunique-se.

Transitada em julgado, archive-se

Publique-se.

Brasília, 03 de fevereiro de 2014.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente